

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 972/2537	นางทองปาน เสาวภา	โจทก์
	นางทองใบ เสริมสุข	จำเลย
	นางทองปาน เสาวภา โจทก์	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 156

ความว่า โจทก์ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องขอดำเนินคดีอย่าง คนอนาถา ศาลชั้นต้นได้สอบสวนแล้วไม่เชื่อว่าโจทก์เป็นคนยากจนจริง จึงมีคำสั่งยกคำร้อง

โจทก์เห็นว่า โจทก์มีฐานะทางการเงินไม่ดีค่อนข้างยากจน ประกอบกับบุตรทุกคนของโจทก์ต่างแยกย้ายไปรับผิดชอบครอบครัว ของตนหมดแล้ว โจทก์เป็นหญิง ไม่มีสามีทำมาหาเลี้ยงชีพไป เพียงวัน ๆ และมีอายุมากแล้ว ข้อเท็จจริงจึงฟังเป็นยุติว่าโจทก์มีฐานะยากจน โปรดมีคำสั่งกลับคำสั่งศาลชั้นต้น อนุญาตให้โจทก์ดำเนินคดีอย่างคนอนาถาชั้นฎีกาด้วย

หมายเหตุ จำเลยได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 121)

โจทก์ฟ้องขอให้ศาลพิพากษาว่าโฉนดที่ดินเลขที่ 1472ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ออกโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ผู้มีชื่อไม่มีกรรมสิทธิ์จำเลยถูกกำจัดมิให้ได้รับมรดกในที่พิพาท และโจทก์มีสิทธิรับมรดกแทนที่นางสมบุญครึ่งหนึ่งเนื้อที่ 167 ตารางวา

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องขอดำเนินคดีอย่างคนอนาถาศาลชั้นต้นมีคำสั่งตั้ง
กล่าว (อันดับ 102,101 แผ่นที่ 4,117)

โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 119)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ตามทางไต่สวนยังไม่พอฟังว่าโจทก์เป็น คนยากจนไม่มี
ทรัพย์สินพอจะเสียค่าธรรมเนียมศาล ให้ยกคำร้อง หากโจทก์ประสงค์ที่จะดำเนินคดี
ต่อไปให้นำเงินค่าธรรมเนียมศาล มาชำระภายใน 15 วัน นับแต่วันทราบคำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ตามทางไต่สวนยังไม่พอฟังว่าโจทก์เป็น คนยากจนไม่มี
ทรัพย์สินพอจะเสียค่าธรรมเนียมศาล ให้ยกคำร้อง หากโจทก์ประสงค์ที่จะดำเนินคดี
ต่อไปให้นำเงินค่าธรรมเนียมศาล มาชำระภายใน 15 วัน นับแต่วันทราบคำสั่ง

(จเร อำนวยการพัฒนา-อุดม มั่งมีดี-อรุณ น้ำประเสริฐ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>